

1501239-49.2022.8.26.0048

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o denunciado, o qual, ao visualizar a guarnição, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Em busca pessoal, os policiais lograram encontrar uma porção de maconha nas mãos de DANILO, e, no seu bolso, a quantia de R\$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) em dinheiro.

O processo não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Dr. José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501239-49.2022.8.26.0048 - lauda /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501239-49.2022.8.26.0048 nº 2022/001191

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3032424/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Ministério Público

Acusado:

DANILO GUSTAVO DOS SANTOS CRUZ

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Danilo Gustavo dos Santos Cruz, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de março de 2022, por volta as 10h45, na Rua Avelino Antônio de Campos, n. 100, Caetetuba, nesta cidade e Comarca de Atibaia, DANILO GUSTAVO DOS SANTOS CRUZ, qualificado a fls. 09,

trazia consigo, para consumo pessoal, drogas, consistente em uma porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 12 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl.12 e laudo pericial de fls. 13/15.

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o denunciado, o qual, ao visualizar a guarnição, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Em busca pessoal, os policiais lograram encontrar uma porção de maconha nas mãos de DANILO, e, no seu bolso, a quantia de R\$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) em dinheiro.

O processo não contém vícios ou nulidades. A denúncia expôs os fatos com todas as circunstâncias e descreveu o modo como o acusado perpetrou o delito. O feito observou os institutos do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público requer a condenação do acusado por porte de droga para consumo pessoal.

Assiste razão ao órgão ministerial.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3), auto de apreensão (fls. 12), laudo de constatação (fls. 11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 13/15) e também pela prova oral.

Extraí-se do conjunto probatório que o acusado praticou a conduta delitiva imputada na denúncia. O acusado trazia consigo uma porção de maconha, pesando 12 gramas, que estava em suas mãos quando da abordagem policial.

O acusado e as testemunhas relataram em sede policial e em juízo que o acusado trazia consigo a droga e que se destinava ao consumo pessoal, sendo que não há indícios de que se destinasse à comercialização.

A confissão, portanto, foi corroborada pela prova testemunhal, em obséquio ao art. 197 do Código de Processo Penal. As provas colhidas durante o inquérito policial e também no decorrer da instrução, sob o crivo do contraditório, conduzem à conclusão, além de qualquer dúvida razoável, de que praticou a conduta imputada na denúncia.

Dessa forma, do cotejo das provas diretas - que se referem aos elementos constitutivos do tipo penal - com as provas indiretas - que representam fatos circunstanciais conexos que permitem racionalmente gerar uma conclusão sobre o fato principal - descortina-se a dinâmica dos fatos e sua autoria.

O Ministério Público se desincumbiu do seu ônus probatório, em consonância com o art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram o standard probatório necessário para a condenação. A prova é suficiente, além de qualquer dúvida razoável, para ensejar o decreto condenatório.

O fato é típico e ilícito, e o acusado é culpável.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Na esteira do artigo 59 do Código Penal, mostram-se necessárias e adequadas ao

acusado as penas de advertência e prestação de serviços à comunidade, nos termos dos incisos I e II do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo a última pelo prazo de 3 meses, ante a finalidade de educação quanto aos malefícios do uso de droga e as circunstâncias da apreensão, em local repleto de pessoas, considerando também a confissão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar Danilo Gustavo dos Santos Cruz, qualificado nos autos, às penas de advertência sobre os efeitos da droga e prestação de serviços à comunidade por três meses, à razão de uma hora de tarefa por dia, em entidade a ser designada pelo juízo da execução, pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Sem custas processuais (Lei 9.099/95, art. 55).

Destrua-se a droga apreendida (fls. 12).

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se a Delegacia de Polícia de origem, o IIRGD e a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); b) expeça-se guia para a execução definitiva da pena.

Em seguida, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Esta sentença valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Sentença registrada e publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Atibaia, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA